

الجمهورية التونسية

قوانين وتدابير



LE « JOURNAL OFFICIEL »
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
paraît
le MARDI et le VENDREDI

IMPRIMERIE OFFICIELLE
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
42, Rue du 18 Janvier 1952 — TUNIS
Tél. : 243.873 — 243.874
Compte courant postal N° 610-15 Tunis

Tous les règlements doivent être effectués
au nom du Receveur-Econome

TARIFS

	EDITION originale		EDITION originale et sa Traduction	
	1 an	6 mois	1 an	6 mois
Tunisie.....				
Algérie.....	2.800	1.600	3.400	1.900
Maroc.....				
France.....	3.300	1.850	3.900	2.150
Etranger.....	4.500	2.550	5.100	2.850
Prix du Numéro..	35		45	

Prix des Annonces

La ligne..... 100 francs

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

LOIS ET REGLEMENTS

(Traduction française)

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

LOIS

LOI N° 58-44 du 31 mars 1958 (10 ramadan 1377), portant modification du décret du 28 octobre 1948 (25 doul hidja 1367), relatif aux rapports entre bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et édictant certaines dispositions financières en matière d'immeubles bâtis. 347

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE

DECRET N° 58-95 du 14 mars 1958 (22 chaabane 1377), portant refonte de la législation sur les Bâtiments Civils..... 350

ARRETE du Secrétaire d'Etat à la Présidence du 14 mars 1958 (22 chaabane 1377), fixant les conditions d'exécution des travaux des bâtiments publics de l'Etat..... 350

LISTE d'aptitude..... 352

TABLEAU complémentaire d'avancement..... 352

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

Mutation d'un Délégué..... 353

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES

ARRETE du Secrétaire d'Etat aux Finances du 10 mars 1958 (18 chaabane 1377), modifiant l'arrêté du 11 novembre 1957 (17 rabia II 1377), fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certaines catégories de personnel du Secrétariat d'Etat à la Justice..... 353

ARRETE du Secrétaire d'Etat aux Finances du 13 mars 1958 (21 chaabane 1377), modifiant l'arrêté du 15 juin 1956 (6 doul kaada 1375), relatif aux conditions de recrutement à l'emploi d'agent principal et d'agent de constatation et d'assiette..... 353

Pages

SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE

LISTE d'aptitude..... 353

SECRETARIAT D'ETAT A L'EDUCATION NATIONALE

TABLEAU complémentaire d'avancement..... 354

SECRETARIAT D'ETAT A LA SANTE PUBLIQUE

DEMISSION d'un Médecin chef de service..... 354

TABLEAU complémentaire d'avancement..... 354

PARTIE NON OFFICIELLE

SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE

AVIS émanant des Commissions régionales de liquidation des biens habous..... 354

SECRETARIAT D'ETAT AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE

BREVETS d'invention..... 355

PARTIE OFFICIELLE

LOIS

Loi n° 58-44 du 31 mars 1958 (10 ramadan 1377) portant modification du décret du 28 octobre 1948 (25 doul hidja 1367) relatif aux rapports entre bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et édictant certaines dispositions financières en matière d'immeubles bâtis.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 28 octobre 1948 (25 doul hidja 1367), relatif aux rapports entre bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation.

tation ou à usage professionnel et édictant certaines dispositions financières en matière d'immeubles bâtis, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, à la Justice, à l'Intérieur, aux Finances et aux Travaux Publics et à l'Habitat,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER. — Les articles 1^{er}, 2, 3, 5, 7, 8, 22, 24 et 25 du décret susvisé du 28 octobre 1948 (25 doul hidja 1367) sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

« Article premier (nouveau). — L'occupation des locaux d'habitation, à usage professionnel ou administratif, sans caractère commercial ou industriel est régie sur l'ensemble du territoire de la République Tunisienne par les dispositions du présent titre.

« Ces dispositions sont applicables jusqu'au terme d'usage qui suivra le 1^{er} janvier 1962 aux baux conclus par l'Etat ou les collectivités publiques.

« Le loyer des locaux à usage administratif occupés par l'Etat ou les collectivités publiques ainsi que le loyer des locaux à usage professionnel sont, quant à leurs prix, régis par les dispositions des articles 25 et 26 ci-après.

« D'autre part, l'application des dispositions du présent titre pourra être suspendue dans certaines localités ou certains Gouvernorats, selon les modalités qui seront déterminées par décrets pris sur proposition du Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat ».

« Article 2 (nouveau). — Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :

« 1^o aux acquéreurs d'habitations à bon marché, de jardins ouvriers ou de petites propriétés qui amortissent leur prix d'acquisition par des paiements périodiques;

« 2^o aux locataires des Offices Tunisiens de Logements;

« 3^o aux locataires de la Caisse Mutuelle de Crédit Immobilier de Tunisie;

« 4^o aux logements construits ou achevés postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 1^{er} mai 1944 (18 djoumada I 1364), à l'exception de ceux réparés ou reconstruits au titre des dommages de guerre;

« 5^o aux locaux utilisés commercialement avant le 1^{er} novembre 1948 (28 doul hidja 1367) et postérieurement affectés à l'habitation ».

« Article 3 (nouveau). — Sont maintenues dans les lieux, de plein droit et sans accomplissement d'aucune formalité, toutes personnes occupant de bonne foi les locaux définis à l'article premier ci-dessus.

« L'Etat et les collectivités publiques peuvent jusqu'au terme d'usage qui suivra la date du 1^{er} janvier 1962 (1^{er} redjeb 1381), nonobstant les conditions d'occupation personnelle imposées par le présent titre aux locataires et occupants, se prévaloir du droit au maintien pour les locaux affectés au logement de leurs agents.

« A l'expiration de ce délai, l'agent occupant matériellement et personnellement les lieux, pourra se prévaloir en cas de divisibilité matérielle des locaux, d'un droit au maintien personnel tant qu'il exercera ses fonctions.

« Le maintien dans les lieux est également accordé jusqu'au terme d'usage qui suivra la date du 1^{er} janvier 1962 (1^{er} redjeb 1381) aux personnes morales exerçant une activité désintéressée et reconnues d'utilité publique, mais il ne sera en aucun cas opposable au propriétaire de nationalité tunisienne qui veut habiter par lui-même son immeuble ou le faire habiter par son conjoint, ses ascendants ou descendants ou par ceux de son conjoint.

« Sont seuls réputés de mauvaise foi, les locataires, sous-locataires, cessionnaires ou simples occupants qui n'exécutent pas les obligations mises à leur charge par le contrat, ou à défaut par la loi, les décisions de justice ou les usages locaux ou qui ne jouissent pas des lieux en bon père de famille ».

« Article 5 (nouveau). — N'ont pas droit au maintien dans les lieux, lors même qu'elles continuent à payer leur loyer, les personnes :

« 1^o qui ont fait ou feront l'objet d'une décision judiciaire devenue définitive ayant prononcé leur expulsion par application du droit commun ou qui feront l'objet d'une semblable

décision pour l'une des causes et aux conditions admises par le présent titre; toutefois, lorsque la décision n'aura ordonné l'expulsion qu'en raison de l'expiration du bail ou d'un précédent maintien dans les lieux accordé par les décrets antérieurs, l'occupant ne sera pas privé du droit au maintien dans les lieux;

« 2^o qui n'ont pas occupé effectivement par elles-mêmes les locaux loués ou ne les ont pas fait occuper par les personnes qui vivaient habituellement avec elles et qui sont, soit membres de leur famille, soit à leur charge. L'occupation doit avoir duré huit mois au cours d'une année de location, à moins que la profession, la fonction de l'occupant ou tout autre motif légitime ne justifie une occupation d'une durée moindre;

« 3^o qui ont plusieurs habitations, sauf pour celle constituant leur principal établissement, à moins qu'elles ne justifient que leur fonction ou leur profession les y oblige, ou que les locaux loués par eux en sus de leur habitation personnelle sont occupés par leurs ascendants, descendants ou par ceux de leurs conjoints;

« 4^o qui occupent des locaux ayant fait l'objet soit d'une interdiction d'habiter, soit d'une mesure prescrivant la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine dans lequel ces locaux sont situés.

« Toutefois, lorsque l'interdiction n'a été édictée qu'à titre temporaire ou si la mesure prescrivant la réparation ou la démolition a été rapportée, les anciens occupants peuvent invoquer les dispositions du présent chapitre pour rentrer en possession;

« 5^o qui occupent des locaux situés dans des immeubles expropriés pour cause d'utilité publique, à charge par l'Administration d'assurer le relogement des locataires ou occupants expulsés.

« En cas de refus du logement proposé, qui devra correspondre au logement occupé mais sans excéder toutefois les normes d'une habitation à bon marché, l'Administration est valablement libérée à l'égard des locataires ou occupants expulsés.

« A défaut de relogement du fait de l'Administration, ils pourront prétendre à une indemnité dont le montant à défaut d'accord amiable sera fixé par le juge.

« En aucun cas le recours à la juridiction compétente ne pourra faire obstacle à l'expulsion des locataires ou occupants visés ci-dessus;

« 6^o dont le titre d'occupation est l'accessoire d'un contrat de travail, à l'expiration de ce contrat ou en cas de résiliation de celui-ci;

« 7^o qui occupent un logement en vertu d'une décision administrative lorsque celle-ci a été levée ou annulée ».

« Article 7 (nouveau). — Le droit au maintien dans les lieux ne peut être opposé au propriétaire qui, avec l'autorisation préalable du Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat, effectue des travaux tels que surélévation ou addition de construction ayant pour objet d'augmenter la surface habitable, le nombre de logements ou le confort de l'immeuble et qui rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant ou de sa famille.

« En outre, la nouvelle construction devra permettre le retour des occupants qui demanderont à bénéficier des dispositions de l'article 8, 1^{er} alinéa ci-dessous.

« Il sera ensuite procédé conformément aux dispositions de l'alinéa 3 et suivants de l'article 6 ci-dessus ».

« Article 8 (nouveau). — Les occupants évincés en application des articles 6 et 7, bénéficient du droit d'occuper un des locaux correspondant à leur ancien logement et peuvent s'y maintenir dans les conditions prévues par le présent titre. Le prix du loyer des locaux ainsi occupés sera déterminé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 24.

« Dès l'achèvement des travaux, le propriétaire devra, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte extra-judiciaire, les mettre en demeure de lui faire connaître dans le délai d'un mois et dans la même forme, s'ils entendent user de ce droit. La notification devra mentionner, à peine de nullité, la forme et le délai de la réponse ».

« *Article 22 (nouveau).* — Le prix maximum du loyer des locaux à usage d'habitation tel qu'il est déterminé à l'article 24 ci-dessous sera atteint par l'application d'augmentations semestrielles successives au prix légalement pratiqué à la date du 1^{er} mars 1958 (9 chaabane 1377).

« Chaque augmentation semestrielle ne pourra dépasser 5 % de ce prix.

« La première augmentation semestrielle sera applicable à compter du 1^{er} juillet 1958 (13 doul hidja 1377).

« Le bailleur qui, n'exerçant pas la profession de loueur en meublé, loue exceptionnellement en totalité un local normalement meublé, est autorisé à majorer le montant du loyer, tel qu'il est déterminé au présent chapitre, du prix de location des meubles, qui ne pourra lui-même dépasser le montant du loyer principal. Il pourra, en outre, récupérer les prestations, taxes et fournitures définies à l'article 27 et tous les impôts et taxes perçus à l'occasion des locations en meublé ».

« *Article 24 (nouveau).* — Sous réserve des dérogations prévues ci-dessous, les prix des loyers déterminés par l'article 22 ci-dessus ne pourront excéder 1.500 francs par mètre carré et par an.

« Pour l'application des dispositions qui précèdent, la surface à prendre en compte est celle des planchers du logement à l'intérieur des murs du gros œuvre, déduction faite des gaines de cheminées et des gaines d'aération; toutefois, la surface des loggias ou terrasses couvertes, closes de murs sur trois côtés et accessibles immédiatement de l'intérieur du logement est décomptée pour moitié de la surface réelle.

« La surface des dépendances : caves, sous-sols, buanderies, garages, préaux, est à prendre en compte pour la moitié de la surface réelle; les cours et jardins ne sont décomptés que pour le quart de la surface réelle.

« Toutefois, la surface des dépendances à prendre en considération pour le calcul de la surface globale telle qu'elle est déterminée ci-dessus ne peut en aucun cas excéder le tiers de la surface du logement.

« Cependant, le maximum de 1.500 frs fixé ci-dessus sera diminué de :

- « 1^o 10 % pour absence d'installation d'eau courante;
- « 2^o 10 % pour absence d'installation électrique;
- « 3^o 10 % pour absence de W.C. intérieurs au logement;
- « 4^o 5 % pour absence de salle de bains installée.

« D'autre part, pour les personnes visées à l'article 8 ci-dessus, le montant maximum du loyer sera déterminé conformément à la législation instituée par le décret susvisé du 17 décembre 1950 (7 rabia I 1370). Ce prix n'est applicable que pour une surface égale à celle de l'ancien logement. Pour la surface qui pourrait se trouver en excédent, le prix est librement débattu entre les parties. A défaut d'accord amiable, ce dernier sera fixé par le juge à l'aide de tous éléments d'appréciation ».

« *Article 25 (nouveau).* — Les loyers des locaux occupés par l'Etat ou les collectivités publiques seront à défaut d'accord amiable fixés par le juge à l'aide de tous éléments d'appréciation, la juridiction compétente étant, quel que soit le montant du loyer, celle qui est définie à l'article 36.

« Toutefois, les loyers des locaux définis au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus ne pourront en aucun cas excéder 1.500 frs par mètre carré et par an.

« Pour l'application des dispositions ci-dessus la surface de ces logements est celle définie à l'article 24 ».

ART. 2. — Les articles 2 bis et 64 du décret susvisé du 28 octobre 1948 (25 doul hidja 1367), sont modifiés ainsi qu'il suit :

« *Article 2 bis (nouveau).* — Les dispositions du présent titre ne sont pas également applicables aux locataires entrés dans les lieux postérieurement au 24 août 1956 (17 moharem 1376), à l'exception des occupants ou locataires visés aux articles 8, 63 et 66 ci-dessous ou des locataires bénéficiant d'une cession régulière de bail.

Toutefois les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à celles concernant les locaux visés à l'article 64 ci-dessous.

« Les dispositions du présent article ont un caractère impératif ».

« *Article 64 (nouveau).* — Aucun local à usage d'habitation ne peut, même par reconstruction, être transformé en local à usage professionnel, administratif, d'enseignement public, en meublé, hôtel, pension de famille ou établissement similaire, sauf autorisation préalable du Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat.

« Les locaux à usage professionnel, administratif, d'enseignement public, les meublés, hôtels, pensions de famille ou établissements similaires ne peuvent, s'ils ne conservent pas leur destination primitive, être affectés à un usage autre que l'habitation, sauf autorisation préalable du Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat.

« Aucun local à usage d'habitation ne peut même par reconstruction être affecté à un autre usage, sauf autorisation préalable du Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat, et à la condition de reconstruire dans les délais fixés par cette autorisation, une surface au moins égale destinée à l'habitation. Toutefois, nonobstant cette condition, la transformation des locaux d'habitation constituant un habitat insuffisant ou un foyer insalubre, pourra être autorisée par le Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat.

« Est cependant autorisée de plein droit et à l'usage exclusif du propriétaire du local ou de l'occupant, la transformation limitée à une portion de son habitation, lorsque celui-ci continue d'en occuper une partie constituant sa résidence principale ».

ART. 3. — Dans les articles 12, 13 et 14 du décret susvisé du 28 octobre 1948 (25 doul hidja 1367), l'expression « propriétaire de nationalité tunisienne » est substituée au mot « propriétaire ».

ART. 4. — Il est ajouté au décret susvisé du 28 octobre 1948 (25 doul hidja 1367), un article 28 nouveau ainsi conçu :

« *Article 28 (nouveau).* — A compter du 1^{er} avril 1958 (12 ramadan 1377) et nonobstant les dispositions du présent chapitre, est autorisée toute détermination conventionnelle du prix du loyer à la condition qu'il ne soit pas supérieur au maximum fixé au premier alinéa de l'article 24 ci-dessus ».

ART. 5. — L'article 73 du décret du 28 octobre 1948 (25 doul hidja 1367), est complété in fine, comme suit :

« A titre transitoire et jusqu'à l'entrée en application du nouveau régime défini par les alinéas 1 et 2 ci-dessus, il ne sera pas tenu compte pour l'assiette de la taxe locative instituée par les décrets des 16 septembre 1902 (12 djoumada II 1320) et 31 décembre 1910 (28 doul hidja 1328), des taxes communales d'entretien et d'assainissement et éventuellement de la taxe de compensation des majorations de loyers conventionnelles, judiciaires ou légales postérieures au 1^{er} avril 1958 (12 ramadan 1377), tant que celles-ci n'auront pas eu pour effet de porter le montant des valeurs locatives imposables à un niveau tel que l'application des taux prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article procure une ressource fiscale égale ou supérieure. Dans ce cas l'immeuble sera imposé dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ».

ART. 6. — Les articles 42, 43, 45, 54, 60 et 65 du décret susvisé du 28 octobre 1948 (25 doul hidja 1367), sont abrogés.

ART. 7. — La présente loi qui aura effet à compter du 1^{er} avril 1958 (12 ramadan 1377), sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 31 mars 1958 (10 ramadan 1377).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE

LEGISLATION SUR LES BATIMENTS CIVILS

Décret n° 58-95 du 14 mars 1958 (22 chaabane 1377), portant refonte de la législation sur les bâtiments civils.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 16 décembre 1948 (15 safar 1368), instituant un Conseil Supérieur des Bâtiments Civils;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat aux Finances et aux Travaux Publics et à l'Habitat,

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Il est institué une Commission Permanente des Bâtiments Civils dont la composition est la suivante :

— Le Secrétaire d'Etat à la Présidence ou son représentant, président;

— Le Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat ou son représentant, membre;

— Le Sous-Secrétaire d'Etat au Plan ou son représentant, membre;

— Le Contrôleur des Dépenses Publiques ou son représentant, membre.

Cette Commission comprendra en outre, avec voix délibérative, les Secrétaires d'Etat directement intéressés par l'ordre du jour de chaque réunion ou leurs représentants.

Elle pourra, d'autre part, entendre, à titre consultatif au cas où elle le jugera utile et sur convocation spéciale, un représentant du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale (Service des Antiquités) et un représentant du Secrétaire d'Etat aux Finances (Service des Domaines).

Elle pourra, enfin, convoquer et entendre pour son information les architectes intéressés par l'ordre du jour de chaque séance et toute autre personne qu'elle jugera utile de consulter.

ART. 2. — *Compétence de la Commission Permanente des Bâtiments Civils.* — La Commission Permanente des Bâtiments Civils est un organisme consultatif qui propose des projets de décisions aux différents départements ministériels intéressés dans le cadre des attributions ci-dessous :

1° La Commission Permanente a dans ses attributions les questions relatives à la technique et à l'architecture des bâtiments administratifs ou à usage d'habitation entrepris pour le compte de l'Etat, des Communes ou des Etablissements Publics, Offices ou assimilés et Régies d'Etat dont la gestion financière est soumise au contrôle du Secrétaire d'Etat aux Finances.

2° Elle examine les candidatures des architectes et des techniciens calculateurs de béton armé demandant leur inscription sur la liste des hommes de l'art agréés pour la construction des bâtiments civils, prononce leur agrément à titre définitif ou à titre d'essai ou la refuse étant entendu qu'aucun projet de bâtiment civil ne pourra être confié à un architecte privé si ce dernier n'a pas été préalablement agréé par la Commission Permanente des Bâtiments Civils.

3° Elle examine les propositions présentées par les différents départements ministériels en vue des acquisitions de terrains bâtis ou non bâtis destinés à l'implantation d'un bâtiment civil et approuve ou rejette le principe de ces acquisitions.

4° Elle désigne, sur proposition du service constructeur, les architectes chargés de l'étude des bâtiments civils dont la construction est décidée.

Le Secrétariat de la Commission Permanente des Bâtiments Civils est assuré par le Secrétariat d'Etat à la Présidence (Contrôle des Dépenses Publiques).

ART. 3. — *Commission Technique des Bâtiments Civils.* — La Commission Technique des Bâtiments Civils reçoit délégation

permanente de la Commission Permanente des Bâtiments Civils pour l'examen des esquisses et avant-projets.

Elle est ainsi composée :

— Le Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat ou son délégué, président;

— Le Contrôleur des Dépenses Publiques ou son représentant, membre;

— Les Représentants des départements ministériels intéressés par l'ordre du jour, membres;

— L'Ingénieur Principal, Chef du Service Central des Bâtiments Civils, membre.

Siègeront également à cette Commission, à titre consultatif, trois architectes privés agréés pour les bâtiments civils et désignés chaque année par le Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat.

Cette Commission examine les esquisses et les avant-projets de bâtiments civils qui lui sont soumis par le service constructeur. Elle approuve ces avant-projets ou les retourne au service constructeur avec ses observations.

ART. 4. — La Commission Permanente des Bâtiments Civils et la Commission Technique se réunissent sur la convocation de leur président qui adressera aux membres de la Commission l'ordre du jour de la séance.

ART. 5. — Le décret susvisé du 16 décembre 1948 (15 safar 1368), instituant un Conseil Supérieur des Bâtiments Civils est abrogé.

ART. 6. — Les Secrétaires d'Etat à la Présidence et aux Travaux Publics et à l'Habitat et les différents Secrétaires d'Etat intéressés sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 14 mars 1958 (22 chaabane 1377).

P. Le Président de la République Tunisienne :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,

BAHI LADGHAM.

Arrêté du Secrétaire d'Etat à la Présidence du 14 mars 1958 (22 chaabane 1377), fixant les conditions d'exécution des travaux des bâtiments publics de l'Etat.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

Vu le décret n° 58-95 du 14 mars 1958 (22 chaabane 1377), portant refonte de la législation sur les bâtiments civils et instituant une Commission Permanente des Bâtiments Civils;

Vu l'arrêté du 21 février 1949 (3 djoumada I 1369), fixant les conditions d'exécution des travaux des bâtiments Publics de l'Etat,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Le présent arrêté fixe les modalités d'établissement des avant-projets et projets d'exécution et de paiement des travaux pour tout ce qui concerne les constructions neuves, les aménagements nouveaux, le petit entretien normal et les grosses réparations des bâtiments appartenant à l'Etat, à l'exclusion des bâtiments à caractère industriel.

Les dispositions qu'il arrête sont également applicables aux travaux intéressant les Etablissements Publics lorsqu'ils sont imputables sur le budget de l'Etat.

Les programmes de travaux et l'entretien normal financés au moyen des ressources propres à ces établissements, sont régis par les règles prévues au présent arrêté sous réserve des modalités inhérentes à l'organisation particulière de chaque Etablissement public intéressé.

Il précise les attributions respectives de l'Administration affectataire, chargée d'utiliser le bâtiment et du Secrétariat d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat.

TITRE I

Constructions neuves

ART. 2. — *Programme de constructions et inscription des crédits budgétaires.* — Les programmes d'ensemble de constructions neuves sont préparés par les soins des Chefs d'Administration affectataires qui provoquent l'inscription à leur budget des crédits nécessaires à l'exécution de ces programmes.

ART. 3. — *Choix et acquisition de terrain.* — Le choix des terrains nécessaires à l'édification des constructions neuves, est arrêté par le chef de l'Administration affectataire après avis du Gouverneur et de la Commission Permanente des Bâtiments Civils.

ART. 4. — *Contrats d'architectes et plans-types.* — Les avant-projets et projets sont établis, sauf décision contraire de la Commission Permanente des Bâtiments Civils :

a) soit, par le Service du Bâtiment et de l'Urbanisme au Secrétariat d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat ;
b) soit, sous le contrôle du Secrétariat d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat, par un architecte privé, désigné dans les conditions prévues à l'article 2 du décret susvisé du 14 mars 1958 (22 chaabane 1377).

Dans le 2^e cas, un contrat précisant les obligations et le mode de rémunération de l'architecte privé est passé par le Service Constructeur avec l'architecte considéré. Ce contrat est établi conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 mars 1953 (12 redjeb 1373).

ART. 5. — *Service constructeur.* — Conformément à l'arrêté du Secrétaire d'Etat à la Présidence du 13 août 1957 (16 moharem 1377), modifiant l'arrêté du 21 février 1949 (3 djoumada I 1369), le seul service constructeur agissant pour le compte de tous les départements ministériels est le Secrétariat d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat, sauf dans le cas où les travaux sont confiés au Gouverneur intéressé par le Service constructeur en accord avec le Service affectataire.

En conséquence, et sauf le cas indiqué ci-dessus, tous les travaux neufs, de grosses réparations, d'aménagements nouveaux ou d'entretien sont exécutés par ce département qui se substitue entièrement à cet effet aux Services affectataires jusqu'à la réception définitive des travaux.

ART. 6. — *Avant-projets et projets.* — Les études sont lancées à la diligence du Secrétariat d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat, mais à la demande du service affectataire. Ce dernier indiquera au Service constructeur le degré d'urgence des études à entreprendre en lui communiquant ses programmes successifs.

Dans le cas visé à l'article 4, § b ci-dessus les avant-projets et projets sont établis par l'architecte privé en exécution de son contrat, sous l'autorité du service constructeur et avec l'accord du Chef de l'Administration affectataire, conformément aux programmes établis par celle-ci.

ART. 7. — *Exécution et financement des Etudes.* — L'Administration affectataire met à la disposition du Service constructeur, les crédits nécessaires aux études préliminaires et à la rédaction des projets. Le service constructeur gère ces crédits en qualité d'ordonnateur secondaire.

ART. 8. — *Exécution des travaux-règlement des dépenses.* — Les contrats ou marchés et leurs avenants successifs sont passés par le Secrétariat d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat, suivant les règles en vigueur pour les marchés de travaux de l'Etat. L'Administration affectataire met à la disposition du Service constructeur les crédits nécessaires à l'exécution des travaux neufs.

Dans les cas visés à l'article 4, § b ci-dessus, l'exécution des travaux et le règlement des comptes de dépenses sont assurés suivant les dispositions prévues au contrat souscrit par l'architecte privé, dans le cadre de l'arrêté du 17 mars 1953 (12 redjeb 1373).

Les dépenses sont ordonnancées par le Secrétariat d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat, agissant en qualité d'ordonnateur secondaire. Dans le cas où les travaux seraient confiés

aux Gouverneurs, il sera fait application des dispositions prévues par la loi n° 57-12 du 17 août 1957 (20 moharem 1377), portant création des Conseils de Gouvernorats.

ART. 9. — *Réception des travaux — Remise du bâtiment au Service affectataire.* — Les réceptions provisoires et définitives des travaux sont prononcées, soit par le Secrétaire d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat, soit par le Gouverneur en présence de l'architecte s'il y a lieu et du représentant de l'Administration affectataire dûment convoqué, en qualité d'observateur.

Avant toute occupation, le Service constructeur ou le Gouverneur procéderont à la remise du bâtiment au service affectataire.

Il sera dressé un procès-verbal de remise.

ART. 10. — *Inscription au sommier du Domaine de l'Etat.* — Le Service constructeur ou le Gouverneur adresseront un exemplaire des plans de l'immeuble considéré et une copie du procès-verbal de remise au Secrétariat d'Etat aux Finances (Service des Domaines) en vue de la consignation de cet immeuble au sommier du Domaine privé de l'Etat.

TITRE II

Travaux de petit entretien, d'entretien et de grosses réparations des bâtiments publics de l'Etat

ART. 11. — *Liste des bâtiments appartenant à l'Etat.* — Il sera dressé par le Service des Domaines une liste complète des bâtiments appartenant à l'Etat, d'après le sommier du Domaine privé de l'Etat. Cette liste sera établie par l'Administration affectataire en fonction de l'affectation actuelle des dits bâtiments. Elle sera tenue à jour par les soins du Secrétariat d'Etat aux Finances, lequel avisera les Administrations intéressées des nouvelles inscriptions au sommier ainsi que des changements d'affectation des bâtiments inscrits.

ART. 12. — *Travaux de petit entretien.* — La liste des travaux qualifiés de « petit entretien » est celle annexée au présent arrêté.

Les travaux de petit entretien, quels qu'ils soient, sont toujours exécutés à l'initiative et par les soins du service affectataire. A cet effet, le Chef de l'Administration affectataire provoque une inscription à son budget des crédits nécessaires.

Toutefois, à titre exceptionnel, et pour des bâtiments situés dans les localités isolées, l'Administration affectataire peut demander directement le concours des agents locaux du Secrétariat d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat. Dans ce cas, les pièces de dépenses sont remises directement par l'ingénieur subdivisionnaire à l'agent local de l'Administration affectataire, laquelle en assure le paiement.

ART. 13. — *Travaux d'entretien normal.* — Les travaux d'entretien normal sont exécutés par les Services du Secrétariat d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat.

Dans tous les cas, les crédits nécessaires à l'entretien normal sont ouverts au budget de l'Administration affectataire.

Il incombe au Chef de cette Administration, après avoir consulté le Service Constructeur chargé de l'entretien normal, de provoquer à son propre budget l'inscription de crédits suffisants.

Le Service constructeur dresse dans le mois qui suit l'ouverture de l'année budgétaire, le programme financier annuel d'exécution de ces travaux, établi en fonction des dotations effectivement inscrites au budget de chaque département, et le fait parvenir au Chef de l'Administration affectataire.

En fin d'exercice, le Secrétariat d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat rend compte au Service affectataire de l'utilisation des crédits pendant l'exercice écoulé.

ART. 14. — *Travaux de grosses réparations et d'aménagements nouveaux.* — Les travaux de grosses réparations et d'aménagements nouveaux sont exécutés suivant les règles relatives aux travaux d'entretien normal.

ART. 15. — Les crédits ouverts au titre I du budget des Administrations affectataires pour faire face aux dépenses d'entretien normal, de grosses réparations et d'aménagements

nouveaux (art. 13 et 14 ci-dessus), seront ordonnancés dès le début de la gestion au nom du Trésorier Général de Tunisie pour être mis à la disposition du Secrétariat d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat et être administrés au Titre II, Section II du budget de l'Etat au chapitre du Secrétariat d'Etat aux Travaux Publics et à l'Habitat à un compte spécial par Administration. Par dérogation à la réglementation en vigueur, les crédits ainsi délégués au cours d'une gestion et non consommés à la fin de cette gestion ne seront pas reportables et tomberont en annulation.

TITRE III

Dispositions particulières

ART. 16. — Certains travaux d'aménagements nouveaux ou de grosses réparations à exécuter à l'intérieur ou à l'extérieur de bâtiments pourront être confiés par le Service constructeur à des architectes privés à la condition que ces architectes soient déjà agréés par la Commission Permanente des Bâtiments Civils. Dans ce cas, leur désignation par cette Commission pour l'exécution de ces travaux ne sera pas exigée, la décision de les leur confier étant prise par le Service constructeur en accord avec le Service affectataire. Un contrat sera passé en conformité avec l'arrêté du 17 mars 1953 (12 redjeb 1373).

ART. 17. — L'arrêté susvisé du 21 février 1949 (3 djoumada I 1369) est abrogé.

Tunis, le 14 mars 1958.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence

BAHI LADGHAM.

Liste des travaux de petit entretien

Appareils d'éclairage et leurs canalisations; entretien et réparation à l'exclusion des circuits proprement dits.

Appareils de chauffage : fourniture, pose, entretien et réparation, tuyaux compris : pour ceux qui font partie intégrale du bâtiment, réparations et entretien seulement.

Autres : réparations.

Badigeons à l'intérieur du bâtiment (v. peinture).

Canalisations d'assainissement : débouchement.

Carreaux de pavage : remplacement ou repose lorsque le nombre des carreaux est peu important.

Châssis de cheminée : réparations.

Fenêtres (v. menuiserie).

Citernes : nettoyage et entretien.

Compteurs à eau et à gaz : entretien et réparations.

Contre-cœurs : réparations.

Corniches intérieures : menus raccords.

Crémones : réparations.

Crochets d'arrêts : remplacement, fourniture et pose.

Eviers : entretien et réparations.

Enduits : raccords.

Ferrures : comme pour les menuiseries.

Menuiseries : menues réparations pour les menuiseries extérieures, toutes réparations pour les menuiseries intérieures, sauf pendant la période de garantie de la construction (entre la réception provisoire et la réception définitive).

Peinture et badigeons, réfections de détails et renouvellement : l'intérieur du bâtiment seulement.

Plomberie et robinetterie : entretien, réparation et fourniture et pose des objets de plomberie et robinetterie à remplacer.

Pitons et crochets : fourniture, pose et réparation.

Pompes : réparation, entretien et remplacement.

Quincaillerie et serrures : fourniture et réparations de tous objets de quincaillerie et serrures à l'intérieur du bâtiment.

Revêtement en faïences, remplacement ou repose des carreaux.

Rideaux de cheminée : remplacement et réparations.

Ramonage des cheminées exécution du ramonage.

Robinetts (v. plomberie).

Tuyaux de chute et de ventilation : débouchement, remplacement par petites quantités.

Tentures (papier de) : entretien et remplacement.

Vitres : remplacement.

W.C. débouchement, réparations et entretien des appareils de chasse.

En général, tous les petits travaux, dont le projet, l'exécution ou le règlement ne nécessite pas l'intervention d'un architecte.

LISTE D'APTITUDE

au grade de Chef Opérateur des Statistiques

ANNEE 1957

Chef opérateur

Pour le 1^{er} échelon :

M. Mohamed Hédi ben Othman, à compter du 1^{er} janvier 1957.

TABLEAU COMPLEMENTAIRE D'AVANCEMENT

Agents titulaires

ANNEE 1951

Commis des Statistiques

Pour le 2^e échelon :

MM. Guez Ange, à compter du 1^{er} septembre 1951.
Guez François, à compter du 1^{er} mai 1951.

ANNEE 1953

Agents titulaires

Commis des Statistiques

Pour le 3^e échelon :

MM. Guez François, à compter du 1^{er} mai 1953.
Guez Ange, à compter du 1^{er} septembre 1953.

Pour le 2^e échelon :

M. Hayoun Jules, à compter du 1^{er} janvier 1953.

ANNEE 1955

Agents titulaires

Commis des Statistiques

Pour le 4^e échelon :

MM. Guez François, à compter du 1^{er} mai 1955.
Guez Ange, à compter du 1^{er} septembre 1955.

Pour le 3^e échelon :

M. Hayoun Jules, à compter du 1^{er} janvier 1955.

ANNEE 1957

Agents titulaires

Contrôleur adjoint des Dépenses

Pour la classe exceptionnelle :

M. Bertholle Pierre, à compter du 18 juin 1957.

Commis des Statistiques

Pour le 5^e échelon :

MM. Guez François, à compter du 1^{er} mai 1957.
Guez Ange, à compter du 1^{er} septembre 1957.

Pour le 4^e échelon :

M. Hayoun Jules, à compter du 1^{er} janvier 1957.

Chaouch

Pour la 2^e classe :

M. El Aroussi ben Ismail, à compter du 1^{er} juillet 1957.

Pour la 4^e classe :

M. Mustapha ben Hadj Attia, à compter du 1^{er} août 1957.

Pour la classe exceptionnelle (avant 3 ans) :

M. Amor Lemkecher, à compter du 1^{er} mars 1957.

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR**MUTATION D'UN DELEGUE**

Par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur du 3 mars 1958 (11 chaabane 1377) :

M. Salah Eddine Sallami, Délégué de Haffouz. Gouvernorat de Kairouan, est, à compter du 1^{er} mars 1958, muté en la même qualité à Ben-Gardane, Gouvernorat de Médenine

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES**RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES**

Arrêté du Secrétaire d'Etat aux Finances du 10 mars 1958 (18 chaabane 1377) modifiant l'arrêté du 11 novembre 1957 (17 rabia II 1377) fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certaines catégories de personnel du Secrétariat d'Etat à la Justice.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances,

Vu l'arrêté du 27 mai 1949 (29 redjeb 1368), fixant les coefficients hiérarchiques des grades et emplois des fonctionnaires de l'Etat et des Etablissements publics de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 11 novembre 1957 (17 rabia II 1377) ;

Vu l'arrêté du 11 novembre 1957 (17 rabia II 1377), fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certaines catégories de personnel du Secrétariat d'Etat à la Justice,

Arrête :

ARTICLE UNIQUE. — Le tableau inséré à l'article unique de l'arrêté susvisé du 11 novembre 1957 (17 rabia II 1377) est modifié ainsi qu'il suit, en ce qui concerne les Secrétaires-Interprètes de 2^e classe :

GRADES OU EMPLOIS	CLASSES ET ÉCHELONS	INDICES
<i>Secrétariat d'Etat à la Justice</i>		
Secrétaires-Interprètes.....	2 ^e classe :	
	3 ^e échelon...	245
	2 ^e — ...	225
	1 ^{er} — ...	205
	Stagiaire.....	185

Tunis, le 10 mars 1958.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances,

HÉDI NOUIRA.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence.

BAHI LADGHAM.

AGENT DE CONSTATATION ET D'ASSIETTE

Arrêté du Secrétaire d'Etat aux Finances du 13 mars 1958 (21 chaabane 1377) modifiant l'arrêté du 15 juin 1956 (6 doul kaada 1375) relatif aux conditions de recrutement à l'emploi d'agent principal et d'agent de constatation et d'assiette.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances,

Vu l'arrêté du 12 octobre 1951 (11 moharem 1371), modifiant l'échelonnement indiciaire applicable à certaines catégories de personnels des Administrations de l'Etat et des Etablissements publics de l'Etat, notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 15 juin 1956 (6 doul kaada 1375), relatif aux conditions de recrutement à l'emploi d'agent principal et d'agent de constatation et d'assiette, tel qu'il a été complété par l'arrêté du 5 septembre 1956 (29 moharem 1376) ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 1956 (17 doul bidja 1375), portant fixation des dispositions statutaires applicables au corps des contrôleurs principaux et contrôleurs de l'Enregistrement, des Domaines, des Impôts Personnels et sur les Revenus, des Impôts Directs, des Contributions Indirectes et de la Conservation de la Propriété Foncière, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 5 septembre 1956 (29 moharem 1376),

Arrête :

ARTICLE UNIQUE. — Le deuxième alinéa de l'article 12 bis de l'arrêté susvisé du 15 juin 1956 (6 doul kaada 1375), complété par l'arrêté du 5 septembre 1956 (29 moharem 1376), est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après :

« Cette intégration sera réalisée conformément aux indications du tableau de correspondance ci-après, la situation des agents intéressés étant examinée au 1^{er} octobre 1948 ou à la date de leur nomination si elle est postérieure.

« En vue de l'examen de la situation des agents dont il s'agit qui étaient en fonctions antérieurement au 1^{er} janvier 1951, les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 12 octobre 1951 (11 moharem 1371) seront appliquées pour ordre à la date du 1^{er} octobre 1948 ou à celle de la nomination des intéressés si elle est postérieure ».

Tunis, le 13 mars 1958.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances,

HÉDI NOUIRA.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE**LISTE D'APTITUDE**

Sont inscrits au tableau d'aptitude pour être nommés dans les emplois vacants de Moniteurs des Services Agricoles, les Moniteurs Techniques Agricoles et Moniteurs des Lotissements désignés ci-après, dans l'ordre alphabétique :

Abdelaziz Tounsi.

Abdellatif ben Hassen ben Sliman.

Abdelmalek Basly.

Abdessatar Mestaoui.

Ahmed Hassoumi.

Béchir ben Labed.

Kamel Eddine El Miadi.

M'Hamed Ali Bouzaïane.

Mohamed Sadok Chebbi.

Mohamed Taoufik Charfi.

Romdhane ben Ahmed Abdallah

Sadok Hafsia.

SECRETARIAT D'ETAT A L'EDUCATION NATIONALE

TABLEAU COMPLEMENTAIRE D'AVANCEMENT

ANNEE 1955

Adjoint administratif, chef de groupe

Pour le 5^e échelon :

M. Chety Camille, adjoint administratif, chef de groupe, à compter du 26 avril 1955.

SECRETARIAT D'ETAT A LA SANTE PUBLIQUE

DEMISSION

Par décret n° 58-53 du 29 mars 1958 (8 ramadan 1377) :

La démission de M. le docteur Cherouvrier André, Michel, Jean, médecin spécialiste, chef de service d'oto-rhino-laryngologie à l'Hôpital Charles-Nicolle à Tunis, est acceptée à compter du 15 octobre 1957.

TABLEAU COMPLEMENTAIRE D'AVANCEMENT

**Administrateurs, Economes
et Receveurs des Hôpitaux de Tunisie**

ANNEE 1957

Administrateurs

Classe exceptionnelle, 2^e échelon :

Mahjoub Abdelwaheb, à compter du 26 mai 1957.
Maouia Abdeljelil, à compter du 26 mai 1957.

Economes

1^{re} classe :

Abdelhamid Sakka, à compter du 26 mai 1957.

4^e classe :

Chadly Khalifa, à compter du 1^{er} février 1957.

8^e classe :

Mohamed Megdiche, à compter du 1^{er} octobre 1957.

Receveurs

1^{re} classe :

Ahmed Tijani El Fellah, à compter du 26 mai 1957.

4^e classe :

Mezlini Abderrahman, à compter du 1^{er} février 1957.

8^e classe :

Mohamed Chabouni, à compter du 1^{er} juillet 1957.

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et Communications

SECRETARIAT D'ETAT A LA JUSTICE

COMMISSIONS DE LIQUIDATION DES HABOUS

Décret du 18 juillet 1957 (20 doul hidja 1376), portant abolition du régime des habous.

GOUVERNORAT DU KEF

Il ressort de la demande N° 67, en date du 24 novembre 1957, présentée à la Commission Régionale de Liquidation des Habous au Kef, par Mohamed ben Taïeb El Guetaïfi et

autres, que la fondation Sidi Brahim Echcherichi, sise à Konebra, Cheikhat Guermada, Délégation Ebba-Ksour, Gouvernorat du Kef, se compose des biens suivants : trois parcelles de terre : 1^{re} Tallet Echcherichi, limitée : au sud : terre des héritiers de Mohamed ben Hadj Ahmed Edhhib ; à l'est : terre des héritiers de Hadj Moldi ; au nord : une plaine et à l'ouest : terre d'Ahmed ben Saad ; 2^o El Henchir, limitée : au sud : terre des héritiers de Mohamed ben Hadj Ahmed précité ; à l'est : terre des héritiers de Mohamed ben Rezeg ; au nord : une route et à l'ouest : terre des héritiers de Hadj Moldi ; 3^o Had Ettaïeb, limitée : au sud : terre des héritiers de Mohamed ben Rezeg ; à l'est : terre des héritiers de Mohamed ben Hadj Ahmed Edhhib précité ainsi qu'au nord et à l'ouest.

Parmi les dévolutaires, le demandeur et sa sœur Zohra. Il appartient aux intéressés de formuler toutes observations dans les délais légaux.

Il ressort de la demande N° 68, en date du 26 novembre 1957, présentée à la Commission Régionale de Liquidation des Habous au Kef, par les héritiers de Bechcha bent Melliti, que la fondation Melliti, sise à Jama, Délégation de Siliana, Gouvernorat du Kef, se compose des biens suivants : diverses parcelles de terre et oliviers à El Bayadh, au dit lieu.

Parmi les dévolutaires : Ahmed ben Melliti.

Il appartient aux intéressés de formuler toutes observations dans les délais légaux.

Il ressort de la demande N° 70, en date du 28 novembre 1957, présentée à la Commission Régionale de Liquidation des Habous au Kef, par quelques héritiers de Cheikh Ali Bou Lifa, que la fondation Sidi Salah Bou Hanbal, sise au Gouvernorat du Kef, se compose des biens suivants : deux henchirs immatriculés : Ennaffadh, sis à Bouhaïret El Kef et Bouface à Oirgha et trois maisons au Kef.

Il appartient aux intéressés de formuler toutes observations dans les délais légaux.

Il ressort de la demande N° 75, en date du 6 décembre 1957, présentée à la Commission Régionale de Liquidation des Habous au Kef, par Hamadi ben Mokhtar ben Hadj Khlifa Chenoufi, que la fondation Hadj Khlifa Chenoufi, sise au Cheikhat Banou, Délégation El Ksour, Gouvernorat du Kef, se compose des biens suivants : Henchir Ennokhala divisé en deux parcelles : Ezzehani subdivisée en deux parties et Ezziza subdivisée en quatre parties.

Il appartient aux intéressés de formuler toutes observations dans les délais légaux.

Il ressort de la demande N° 79, en date du 10 décembre 1957, présentée à la Commission Régionale de Liquidation des Habous au Kef, par Mbarka bent Khammassi, que la fondation Ben Maged, sise au Cheikhat Oued Erramel, Gouvernorat du Kef, se compose des biens suivants : terre sise à Sidi Abdallah Esseghaïar, banlieue du Kef dit Cheikhat.

Il appartient aux intéressés de formuler toutes observations dans les délais légaux.

Il ressort de la demande N° 99, en date du 17 décembre 1957, présentée à la Commission Régionale de Liquidation des Habous au Kef, par les dévolutaires dont Ahmed ben Mohamed Salah, que la fondation Henchir Gueda Erramal, sise au Cheikhat El Alaoua, Délégation de Siliana, Gouvernorat du Kef, se compose des biens suivants : Henchir dit Gueda Erramal, comprenant cinq parcelles.

Il appartient aux intéressés de formuler toutes observations dans les délais légaux.

Il ressort de la demande N° 116, en date du 20 décembre 1957, présentée à la Commission Régionale de Liquidation

des Habous au Kef, par Icha bent Abdallah et autres, que la fondation Chaouch Brahim El Ksouri, sise à la Délégation de Siliana, Gouvernorat du Kef, se compose des biens suivants : Henchir El Khachile, à Sidi El Amri, parcelle El Khamailia et Raggada, Henchir Oueljet Hacin ben Saad, qui comprend neuf parcelles, Ejjemal, Lokmane, terre de Khelifa ben Attia et Keda Erremal dit Henchir Aïcha : la superficie de tous ces biens est estimée à quatre cents hectares.

Il appartient aux intéressés de formuler toutes observations dans les délais légaux.

Il ressort de la demande N° 123, en date du 20 décembre 1957, présentée à la Commission Régionale de Liquidation des Habous au Kef, par Chahla bent Tijani ben Rehouma, que la fondation Sidi Amara, sise au Cheikhat des Ouled Fredj, Délégation de Siliana, Gouvernorat du Kef, se compose des biens suivants : henchir dit Habous Henchir Sidi Amara, au dit lieu.

Il appartient aux intéressés de formuler toutes observations dans les délais légaux.

Il ressort de la demande N° 129, en date du 21 décembre 1957, présentée à la Commission Régionale de Liquidation des Habous au Kef, par Chadlia bent Hadj Mohamed ben Lallahom, que la fondation Hadj Mohamed ben Lallahom, sise à Délégation du Sers, Gouvernorat du Kef, se compose des biens suivants : un henchir connu sous le nom de Henchir Ben Lallahom, sis au Cheikhat El Arab.

Il appartient aux intéressés de formuler toutes observations dans les délais légaux.

Il ressort de la demande N° 145, en date du 24 décembre 1957, présentée à la Commission Régionale de Liquidation des Habous au Kef, par El Kamel ben Ahmed ben Mohamed, que la fondation El Mabrouk ben Aoune, sise à Ghorfa Sud, Délégation du Sers, Gouvernorat du Kef, se compose des biens suivants : un henchir appelé El Bâten, sis au dit lieu.

Il appartient aux intéressés de formuler toutes observations dans les délais légaux.

Il ressort de la demande N° 152, en date du 24 décembre 1957, présentée à la Commission Régionale de Liquidation des Habous au Kef, par Belgacem ben Hadj Mbarek ben Touati et autres, que la fondation Touati, sise à Ghorfa Nord, Délégation du Sers, Gouvernorat du Kef, se compose des biens suivants : un henchir, sis au dit lieu, immatriculé sous le n° 170.010.

Parmi les dévolutaires : Mohamed ben Hadj Mbarek.

Il appartient aux intéressés de formuler toutes observations dans les délais légaux.

Il ressort de la demande N° 182, en date du 26 décembre 1957, présentée à la Commission Régionale de Liquidation des Habous au Kef, par Ahmed ben Sadok et autres, que la fondation Ali ben Khelif, sise à Henchir et Cheikhat Sidi Mansour, Délégation de Siliana, Gouvernorat du Kef, se compose des biens suivants : parcelles de terre au dit Henchir : Echchibani, Feddane Essamra, El Bayadh, Hoche Edhdhid, Soltana et El Gueriâ.

Parmi les dévolutaires : le demandeur et Salah ben Ali ben Hadj Salah.

Il appartient aux intéressés de formuler toutes observations dans les délais légaux.

SECRETARIAT D'ETAT AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE

SERVICE DU COMMERCE

PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

BREVETS D'INVENTION

AVIS N° 9.459

Suivant procès-verbal dressé le 28 décembre 1957, à 11 h. 30, au Bureau de la Propriété Industrielle, M. G. Boccara, gérant du Cabinet R. Valensi, à Tunis, mandataire du Commissariat à l'Energie Atomique, Administration d'Etat, 69, rue de Varenne, à Paris (France), a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : Perfectionnements aux procédés et dispositifs d'enrichissement isotopique.

(Priorité du brevet français n° 729.382 du 12 janvier 1957).

(Inventeur : Jean Perret et Pierre, Armand Wuithier et Etienne Roth).

Cette invention est caractérisée, d'après l'inventeur, par un procédé selon lequel on met en contact dans un appareil à plusieurs étages dont chaque étage comprend deux réacteurs distincts soumis à des températures différentes, la substance et une phase auxiliaire d'une autre substance contenant également ledit élément, caractérisé en ce que l'on fait circuler la dite phase auxiliaire entre certains au moins des différents étages de l'appareil de façon telle que d'une part, la quantité de cette phase sortant du réacteur d'un étage n, soit réinjectée à l'entrée du réacteur correspondant de l'étage n-p et que d'autre part, une portion convenable de la quantité de cette phase sortant de réacteur, de l'étage n-p soit réinjectée à l'entrée du réacteur correspondant de l'étage n.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'art. 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

AVIS N° 9.460

Suivant procès-verbal dressé le 28 décembre 1957, à 11 h. 30, au Bureau de la Propriété Industrielle, M. G. Boccara, gérant du Cabinet R. Valensi, à Tunis, mandataire du Commissariat à l'Energie Atomique, Administration d'Etat, 69, rue de Varenne, à Paris (France), a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : Perfectionnements aux procédés et dispositifs d'enrichissement isotopique.

(Priorité du brevet français n° 729.524 du 15 janvier 1957).

(Inventeur : Etienne Roth).

Cette invention est caractérisée, d'après l'inventeur, par le fait que l'on réinjecte la quantité de la substance sortant épuisée de l'un au moins des étages, en un point, de l'étage qui le précède, où ladite substance en circulation possède la même concentration isotopique que ladite quantité réinjectée.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'art. 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

AVIS N° 9.461

Suivant procès-verbal dressé le 31 décembre 1957, à 11 h. 30, au Bureau de la Propriété Industrielle, M. G. Boccara, gérant du Cabinet R. Valensi, à Tunis, mandataire de la Compagnie de Pont-à-Mousson, place Camille Cavallier, Nancy (Meurthe-et-Moselle) France, a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : Dispositif de serrage pour joint à rotule pour canalisation et joint en comportant application.

(Priorité du brevet français n° 728.939 du 5 janvier 1957).

Cette invention est caractérisée, d'après l'inventeur, par un dispositif qui compore en combinaison : une cuvette d'appui à surface interne sphérique, un dispositif de poussée, ce dispositif étant articulé sur cette cuvette par deux tourillons diamétralement opposés et alignés avec le centre de ladite surface sphérique, et une fourchette de manœuvre pour agir sur ce dispositif de poussée.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'art. 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

AVIS N° 9.462

Suivant procès-verbal dressé le 3 janvier 1958, à 11 heures, au Bureau de la Propriété Industrielle, M. G. Boccara, gérant du Cabinet R. Valensi, à Tunis, mandataire de M. Issartel René, Antoine, Marie, industriel, 62, rue Onze Novembre, à Saint-Etienne (Loire) France, a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : Drille. (Priorité du brevet français n° P. V. 7.197 du 5 janvier 1957).

Cette invention est caractérisée, d'après l'inventeur, par le fait que le manche de la drille constitue l'organe de guidage d'une embase de la tige filetée, contient un ressort exerçant une poussée sur la tige et se termine par une collerette comportant des moyens d'encliquetage avec des organes complémentaires solidaires d'une bague qui, portant au moins une aubille en prise avec le filetage, est soumise à l'action d'un autre ressort tendant à repousser ladite bague contre la collerette précitée, en vue de l'encliquetage desdits organes.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'art. 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

AVIS N° 9.463

Suivant procès-verbal dressé le 9 janvier 1958, à 9 h. 30, au Bureau de la Propriété Industrielle, M. H. Lévy, Ingénieur E. C. P., à Tunis, mandataire de M. Jacques Léon Alexandre Sée, 61, rue Carnot, Suresnes (Seine), a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : Installation, notamment pour la réalisation d'échafaudages.

(Priorité de la demande de brevet déposée en France, le 11 janvier 1957, sous le n° P. V. 729.334 et du certificat d'addition déposé en France, le 23 mai 1957, sous le n° P. V. 739.271).

L'installation d'échafaudage comporte d'après l'inventeur, des éléments préfabriqués assemblés par emboîtement et est caractérisée en ce qu'elle est constituée d'une part, au moyen d'éléments de hauteur relativement faible comportant des montants reliés par des traverses, ces montants étant munis de manchons d'emboîtement et, d'autre part, au moyen d'éléments constitués de façon sensible, mais de plus grande hauteur, ces derniers éléments ayant un grand nombre de traverses formant échelles et délimitant avec lesdits premiers éléments des passages de grande hauteur pour la mise en place de planchers de circulation.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'art. 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

AVIS N° 9.464

Suivant procès-verbal dressé le 9 janvier 1958, à 9 h. 30, au Bureau de la Propriété Industrielle, M. H. Lévy, Ingénieur E. C. P., à Tunis, mandataire de M. Jacques Léon Alexandre Sée, industriel, 61, rue Carnot, Suresnes (Seine), a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : Echafaudage.

(Priorité de la demande de brevet français, le 11 janvier 1957, P. V. n° 729.333).

L'échafaudage préfabriqué, d'après l'inventeur, comporte des éléments complémentaires assemblés par emboîtement et est notamment caractérisé en ce qu'il comprend une première série d'éléments de hauteur relativement faible constituée par des montants reliés par des traverses, ces montants étant munis de manchons d'emboîtement des pieds d'une seconde série d'éléments constituée en deux parties dont chacune est munie d'un montant, d'au moins une traverse et d'une barre entretoise de liaison de la traverse et du montant.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'art. 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

AVIS N° 9.465

Suivant procès-verbal dressé le 11 janvier 1958, à 11 h. 30, au Bureau de la Propriété Industrielle, M. G. Boccara, gérant du Cabinet R. Valensi, à Tunis, mandataire de Institut Français de Pétrole, des Carburants et Lubrifiants, 2, rue de Lubeck, à Paris (France) a déposé une demande de brevet d'invention de vingt ans pour : Moteurs à mouvement rotatif. (Priorité du brevet français n° P. V. 729.420 du 12 janvier 1957).

(inventeur : Roger-Paul Congard).

Cette invention est caractérisée, d'après l'inventeur, par des moteurs à mouvement rotatif pouvant comporter notamment un rotor central de combustion situé entre deux rotors de travail munis de pistons rotatifs et tournant chacun dans un logement cylindrique de diamètre tel qu'un très léger jeu subsiste entre la paroi interne de ce logement et les sommets des pistons et éventuellement deux rotors d'étanchéité assurant la séparation étanche entre les orifices d'admission et d'échappement.

Le présent avis fera courir le délai de 2 mois prévu par l'art. 8 de la loi du 26 décembre 1888 pour la déclaration des oppositions.

TRIBUNAL IMMOBILIER DE TUNISIE

REQUISITION N° 26.834

GOUVERNORAT DU CAP-BON

Suivant réquisition n° 26.834, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 26 mars 1958, M. Morana Fortuné, Français, viticulteur, demeurant à Tunis, 109, avenue de Paris, a demandé l'immatriculation d'une propriété appelée : « Ouarda », consistant en vigne américaine et arbres fruitiers, située à Bou-Djerida, Gouvernorat du Cap-Bon, Justice cantonale de Nabeul, d'une contenance de 13 ha. 67 a.

Le requérant déclare :

- Que cette propriété doit être dénommée : « Ouarda 79 » ;
- Qu'elle est sa propriété exclusive ;
- Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel ;
- Qu'elle est limitée :
Au Sud : Oued El-Kobba ;
A l'Est : les héritiers Mohammed Ben Ali Lagha et présentement Hassen ben Hamda Lagha El Hanafi ;
Au Nord : la route n° 44 ;
A l'Ouest : Chaïzas.

REQUISITION N° 26.835

GOUVERNORAT DE TUNIS ET BANLIEUE

Suivant réquisition n° 26.835, déposée au Tribunal Immobilier de Tunisie, le 28 mars 1958, M. El Hachemi ben Abdallah ben Mohammed En Naâs Naji, Tunisien, chaouch à la Banque de Tunisie, demeurant à Tunis, rue du Moulin à vent, n° 52, a demandé l'immatriculation d'une propriété sans nom, consistant en une maison et une boutique y attenante, située à Tunis, 52, rue du Moulin à vent, Gouvernorat de Tunis et Banlieue, Justice cantonale de Tunis, d'une contenance de 115 mètres carrés.

Le requérant déclare :

- Que cette propriété doit être dénommée : « Dar An-nasr IV » ;
- Qu'elle est sa propriété exclusive ;
- Qu'elle n'est grevée d'aucune charge ou droit réel immobilier, actuel ou éventuel ;
- Qu'elle est limitée :

La boutique :

- Au Sud : les héritiers d'Ahmed Dridi ;
A l'Est : impasse Sidi-Belal ;
Au Nord : rue du Moulin à vent ;
A l'Ouest : la propriété de Mohammed ben Amor.

La maison :

- Au Sud : la propriété d'Ahmed ben Salem Dridi.
Au Nord : la propriété de Taïeb Ahmed ben Jelloul Ouerghi Es-Soufi ;
A l'Ouest : Sidi Bou Akroucha.

AVIS DE BORNAGE**GOUVERNORAT DU CAP-BON**

1. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Dar Rommane I », située à Hammamet, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 26.221 par M. El Hadj Hassine ben El Hadj Mohamed Rommane El Hammami et consorts, en qualité de copropriétaires, sera effectué le 3 mai 1958 par M. Angonin, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 9 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DU CAP-BON

2. — Le bornage provisoire de la propriété dite « La Longarde », située à Hammamet, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 26.576 par M^{re} Didier Pierre, au nom M. Feamley et son épouse, en qualité de copropriétaires, sera effectué le 2 mai 1958 par M. Angonin, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 10 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DU CAP-BON

3. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Dar Essourour XI », située à 2 km. à l'Ouest d'Hammamet, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 26.625 par M. Baizeau Jean-Marie, en qualité de propriétaire, sera effectué le 2 mai 1958 par M. Angonin, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 h. 30, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DU CAP-BON

4. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Mahmouda I », située dans la forêt d'Hammamet, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 26.631 par M. M'Hamed ben Mahmoud Laz, en qualité de propriétaire, sera effectué le 3 mai 1958 par M. Angonin, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 14 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DU CAP-BON

5. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Beau-sejour 26 », située à Kéibia-Plage à Henchir El-Kessar, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 26.645 par Madame Ricci Catherine, épouse Simonpietri Jean, en qualité de propriétaire, sera effectué le 12 mai 1958 par M. May, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 15 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DU CAP-BON

6. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Villa Terdoussi », située à 2 km. à l'Ouest d'Hammamet, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 26.654 par M. Burnet Etienne, en qualité de propriétaire, sera effectué le 2 mai 1958 par M. Angonin, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 14 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DU CAP-BON

7. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Dar Couider Ennajar », située à Menzel-Temime, impasse Abouda, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 26.664 par M. Mohamed ben Mohamed ben Gouider Ennajar, pour la fondation habous Ennajar, en qualité de propriétaire, sera effectué le 12 mai 1958 par M. May, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 10 heures, sur la propriété même.

GOUVERNORAT DU CAP-BON

8. — Le bornage provisoire de la propriété dite « Melk Kobbi », située à Menzel-Temime, au lieu dit Douiret-El-Kaâda, dont l'immatriculation a été requise sous le n° 26.673 par M. Abdelhamid ben Mohamed ben Sidana El Kobbi, en qualité de propriétaire, sera effectué le 12 mai 1958 par M. May, Géomètre assermenté du Service Topographique.

Le rendez-vous est fixé à 8 h. 30, sur la propriété même.

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES

Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J.O.R.T.

L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces

Etude de M^e Kacem BOUCHRIHA,
Huissier-Notaire, 10, rue d'Espagne,
Tunis.

VENTE

sur commandement saisi,
au plus offrant et dernier enchérisseur

D'UNE VILLA

située au Bardo, rue Capitaine-Renault, immatriculée à la Conservation de la Propriété Foncière sous le titre foncier « Villa Berthe VI » N° 92.021, d'une superficie de 615 m², ayant pour limite de B. 15 à B. 18 l'axe d'une murette et d'une clôture mitoyenne.

Elle est entièrement clôturée, en bordure de la rue de B. 15 à B. 10 par une murette supportant des balustres en ciment, un portail de fer permettant l'accès à un garage et une porte en fer ouvrant sur une allée cimentée conduisant à la villa, de B. 15 à B. 18 et de B. 18 à B. 5 par un mur, de B. 5 à B. 10 par une barrière.

Elle consiste en une construction à rez-de-chaussée légèrement surélevée, comprenant : une véranda couverte, un couloir, une salle à manger-salon séparés par une grande porte vitrée, une cuisine, deux pièces servant de chambre à coucher et une salle de bain; couverte en terrasse inaccessibile et comportant l'eau, le gaz de ville et le courant lumière.

Elle est entièrement entourée par le jardin avec bassin et complanté de quelques arbres fruitiers, d'agrément et de vigne.

Les dépendances sont constituées par un garage avec buanderie.

Elle est donnée à bail à M. Cecaldi qui l'occupe.

L'adjudication aura lieu le mardi 15 avril 1958, à neuf heures du matin, à l'audience de la Chambre des saisies immobilières du Tribunal de Première Instance de Tunis, boulevard Farhat-Hached.

Poursuivant : L'Omnium Tunisien de Pétroles, société anonyme, dont le siège est à Tunis, 26, avenue Habib-Bourguiba.

Partie saisie : Monsieur Bourjon Albert, agriculteur, demeurant au Goubellat.

MISE A PRIX

Trois cent mille francs (300.000 frs), frais en sus.

L'Huissier-Notaire poursuivant.

Signé : BOUCHRIHA.

Pour plus amples renseignements, s'adresser :

1° A l'Etude du poursuivant, 10, rue d'Espagne, à Tunis;

2° Au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, où le cahier des charges se trouve déposé.

N° 1.638.

Etude de Maître Manoubi BOUZIRI,
Huissier-Notaire près le Tribunal de
Première Instance de Tunis, y demeurant,
7, rue de Souk-Ahras.

VENTE

aux enchères publiques
sur saisie immobilière
et après surenchère

Poursuivant : Monsieur Désiré DURAND, propriétaire, demeurant à Tunis, 3, rue Charles-De-Gaulle.

Débitrice originaire : Mme Madeleine CLAVESANI, demeurant à Tunis, 13, rue de Russie (Lycée de Jeunes Filles).

Tiers détenteur : Monsieur TAIEB BEN TAHAR BEN BOUAZZA BEN ABDALLAH BEN MILI, demeurant à Tunis, 30, rue de la Carrière.

Adjudicataire temporaire : Monsieur ALLALA BEN TAHAR BEN HADJ HASSEN DZIRI, demeurant à Hammam-Lif, rue Maréchal-Foch, boulevard Saint-Germain.

Surenchérisseur : Monsieur TAIEB BEN MOHAMED BEN AHMED BOU DRAA, conducteur à la C.F.T., demeurant à Hammam-Lif, rue Ali-Bey.

UNE VILLA

sise à Bellevue, 6, rue de la Paix, objet du titre foncier « Aline Clara » N° 47.513, d'une superficie de 756 m², comportant 4 pièces, 1 cuisine, 1 w.-c., 1 buanderie et 1 roulailler en mauvais état. Cette villa est occupée par M. Beghelli Emile, moyennant un loyer mensuel de 5.000 francs.

L'adjudication aura lieu le mardi six mai 1958, à 9 heures, à l'audience du Tribunal de Tunis (Chambre des Saisies Immobilières), au Palais de Justice, boulevard Farhat-Hached.

Mise à prix : Six cent soixante cinq mille cinq cents francs, ci : 665.500 frs.

Frais de poursuites et droits en sus.
Pour visiter la villa mise en vente, s'adresser à l'Huissier-Notaire.

Pour extrait :

L'Huissier-Notaire,
Manoubi BOUZIRI.

N° 1.670.

Etude de Maître Manoubi BOUZIRI,
Huissier-Notaire près le Tribunal de
Première Instance de Tunis, y demeurant,
7, rue de Souk-Ahras.

VENTE

aux enchères publiques
sur saisie immobilière
et après surenchère

Poursuivante et surenchérisseur : Madame Marie-Nicolette VACCA, Veuve de Monsieur Denis CLARIOND, demeurant à Tunis, 13, rue de Cronstadt.

Partie saisie : Monsieur M'HAMED BEN HADJ MOHAMED BEN ALI

CHAGUACHI, demeurant à Mégrine-Corbeaux, 11, rue de Languedoc.

Adjudicataire temporaire : Monsieur HADJ HASSEN BEN EL HADJ M'HAMMED BEN ALI LOUATI, demeurant à Hammam-Lif.

UNE VILLA DE MAITRE

sise à Mégrine-Corbeaux, 11, rue de Languedoc, objet du T.F. « Cri-Cri » N° 91.690, d'une superficie de 806 m², comportant véranda couverte, 5 pièces, cuisine, salle de bains et garage.

L'adjudication aura lieu le mardi six mai 1958, à 9 heures, à l'audience du Tribunal de Tunis (Chambre des Saisies Immobilières), au Palais de Justice, boulevard Farhat-Hached.

Mise à prix : Huit cent soixante dix mille francs, ci : 870.000 francs.

Frais de poursuites et droits en sus.
Pour visiter l'immeuble mis en vente, s'adresser à l'Huissier-Notaire.

Pour extrait :

L'Huissier-Notaire,
Manoubi BOUZIRI.

N° 1.671.

Etude de Maître Manoubi BOUZIRI,
Huissier-Notaire près le Tribunal de
Première Instance de Tunis, y demeurant,
7, rue de Souk-Ahras.

VENTE

aux enchères publiques
sur saisie immobilière

Poursuivant : M. VERSET Henri, agriculteur, demeurant à Ed-Drijat, par Furna, représenté par son mandataire général M. André VERSET, demeurant au dit lieu.

Partie saisie : M. MOHAMED BEN HADJ MOHAMED BEN HADJ SALIM BEN SEDRINE, propriétaire, demeurant au Bardo, Lotissement El Bassatine, rue Ibn-Rachik, n° 2.

UNE VILLA

de 4 pièces principales et diverses dépendances, sise au Bardo, à l'angle des rues Salaheddine-El-Hayoub et Ibn-Rachik, objet du titre foncier « Villa Jamila VI » N° 95.661, d'une contenance de 474 m².

L'adjudication aura lieu le mardi six mai 1958, à 9 heures, à l'audience du Tribunal de Tunis (Chambre des Saisies Immobilières), au Palais de Justice, boulevard Farhat-Hached.

Mise à prix : Six cent mille francs, ci : 600.000 francs.

Frais de poursuites et droits en sus.

Pour visiter la villa mise en vente, s'adresser à l'Huissier-Notaire.

Pour extrait :

L'Huissier-Notaire,
Manoubi BOUZIRI.

N° 1.672.

DEUXIEME AVIS

Suivant acte s. s. p. en date à Tunis, du 6 mars 1958, enregistré même ville A. C. I. le 12 mars 1958, vol. 693 ter, case 473 et déposé au Greffe du Tribunal de Tunis, le 18 mars 1958, Monsieur CHIKLY Emile Samuel demeurant à Tunis, 4, Place du 7 Mai 1943 a vendu à :

1° M. Tahar ben Mohamed ben M'hamed ben Hadj Mohamed;

2° M. M'hamed ben Mohamed ben Amor, demeurant tous deux à Tunis, 66 rue de la Kasbah, le fonds de commerce de Bonneterie, tissus, de confections de tous genres qu'il exploite à Tunis, 112 rue de la Kasbah avec tous ses éléments corporels et incorporels, aux prix, charges et conditions indiqués aux dits actes.

Les oppositions devront être faites à peine de forclusion, dans les vingt jours au plus tard de la publication du présent avis chez maître Tristan BODOY, Avocat-Défenseur, 2, Place du 7 Mai 1943, dépositaire de l'acte.

N° 1.722.

DEUXIEME AVIS

Suivant acte s. s. p. en date à Tunis, du 23 février 1958, enregistré à Tunis A. C. I. le 6 mars 1958, vol. 693, case 383, M. Mahmoud Seoud a vendu à M. Abès El Barnat la marchandise sise au magasin 42 Avenue de Carthage à Tunis suivant un registre d'Inventaire daté le 23 février 1958 sous le n° 3.167.

Les oppositions seront reçues, s'il y a lieu, dans les 20 jours de la présente insertion chez M. Tahar El Hadjam, 8, rue de la Valette à Tunis.

N° 1.723.

Par décision de la gérance, statutairement autorisée à cet effet, datée du 15 mars 1958, enregistrée à Tunis, A.C. 1, vol. 693 ter, case 680, le 21 mars 1958, dont deux exemplaires ont été déposés le 22 mars 1958 au Greffe du Tribunal de première instance de Tunis, le siège social de la Société « **Nouvel Etablissement Yet** », société à responsabilité limitée, au capital de 1.800.000 francs, a été transféré de Tunis, 53, rue de Besançon, à Tunis, 56, avenue Jean-Jaurès.

Le Gérant.

N° 1.

VENTE DE FONDS DE COMMERCE

PREMIER AVIS

Par acte sous seings privés en date à Tunis du 5 mars 1958, enregistré à Tunis le 8 mars 1958, vol. 693 I, case 430, la S.A.R.L. **Confinor** a vendu à M. Tahar ben Ali Chaouch, de Korba, la totalité du fonds de commerce de confiserie sis à Tunis, 44, rue de la Commission.

Faire les oppositions entre les mains de Maître S. Belhassen, 25, rue de la Commission, dans les vingt jours qui suivront la seconde insertion du présent avis, sous peine de forclusion.

Pour extrait.

N° 2.

Cabinet de M^{re} Mohamed DARGHOUT, huissier-notaire à Sousse, poursuivant la vente.

VENTE SUR LICITATION

Le 8 mai 1958, à neuf heures du matin, à la Chambre des Affaires Immobilières du Tribunal Civil de première instance de Sousse.

A la requête de Madame Alice Ichay, épouse Cohen-Hadria, demeurant à Tunis, 22, rue Charles de Gaulle, il sera mis en vente sur licitation, en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal Civil de Sousse, le neuf janvier 1957, actuellement définitif, et en présence ou eux dûment appelés des co-licitants : MM. Joseph Ichay, demeurant à Tunis, 4, rue Marechal Berthier; Simah Ichay, demeurant à Sousse, rue Massicault; Emile Ichay, demeurant à Tunis, 5, rue Marcelin Berthelot; René Ichay, demeurant à Sousse, rue de Toulouse :

1° Une olivette sise au lieu dit « Es-soussine », forêt de Moknine, dite « Sanniet El Amamou », limitée : à l'Est, par Saïd Echaouch; au Sud, par un oued; au Nord, par les héritiers Hadj Ahmed ben Hadj Salah et autres; à l'Ouest, par un chemin; la dite olivette comprenant 100 pieds d'oliviers environ en plein rapport, un puits et une petite construction.

2° Les 140/200^{es} d'une propriété agricole, sise à Sidi-Bennour, Gouvernorat de Sousse, immatriculée, titre foncier 225.065, dit « Youssef I ».

3° Les 160/200^{es} indivis d'une propriété 225.080, dit « Youssef VI ».

4° Les 5/10^{es} indivis d'une propriété agricole sise au même lieu, titre foncier 225.066, dit « Youssef III ».

5° La totalité d'une parcelle sise dans la forêt de Zaoulet-Sousse, au lieu dit « Chabet Snab », comprenant 61 pieds d'oliviers dispersés, plus précisément indiqués au cahier des charges.

Mises à prix : 1^{er} lot : 100.000 fr.; 2^e lot : 5.000 fr.; 3^e lot : 100.000 fr.; 4^e lot : 150.000 fr.; 5^e lot : 10.000 fr.

Tous frais de jugement de licitation et de vente ainsi que tous droits en sus.

Les acquéreurs éventuels devront être munis de l'autorisation prescrite par le décret du 24 juin 1957.

La vente sera faite aux clauses, conditions et indications du cahier des charges et son additif qui est déposé au Greffe du Tribunal Civil de Sousse.

N° 3.

TRANSFORMATION DE SOCIETE

D'un acte s.s.p. en date du 17 mars 1958, il résulte que les membres de la Société en nom collectif « **Maison Ladislav** » ont décidé de la transformer, à compter dudit jour, en société à responsabilité limitée.

L'objet de la Société ainsi transformée demeure le commerce de joaillerie, bijouterie, orfèvrerie et horlogerie.

La dénomination sociale reste « **Maison Ladislav** ».

La durée de la Société n'est pas modifiée. Elle sera renouvelable de trois en trois ans faute de dénonciation un an à l'avance, par un ou plusieurs des associés.

Le siège social est à Tunis, 6, rue Es-Sadikia.

Le capital social reste fixé à 3.600.000 francs, divisé en 360 parts de 10.000 francs

chacune, lesquelles reviennent aux associés dans les proportions de leurs droits respectifs dans le capital de la Société transformée, soit à Monsieur Drzydzinski Joseph, 180 parts en pleine propriété.

A chacun de Monsieur Drzydzinski Charles et de Madame Drzydzinski Madeleine, épouse de M. Fiève Gilbert, 75 parts en pleine propriété et 15 parts en nue propriété.

A Madame Gauci Clotilde, veuve de Monsieur Robert Drzydzinski, 30 parts en usufruit.

Monsieur Drzydzinski Charles Ladislav, demeurant à Tunis, 6, rue Es-Sadikia, a été nommé gérant statutaire pour une durée illimitée, avec les pouvoirs les plus étendus, conformément à la loi.

Deux originaux de l'acte s.s.p. de transformation du 17 mars 1958 susénoncé ont été déposés au Greffe du Tribunal de première instance de Tunis, le 26 mars 1958.

Le Gérant,

Charles Ladislav DRZYDZINSKI.

N° 4.

PREMIER AVIS

La copie bleue du titre foncier N° 33.599 « Bonventre » a été égarée.

Prière à tout détenteur de la rapporter à Maître Maurice Cohen Aloro, avocat à la Cour, 15, rue des Belges, à Tunis.

La présente insertion est faite en vue d'obtenir la délivrance d'une nouvelle copie bleue du dit titre.

N° 5.

PREMIER AVIS

Par acte s.s.p. enregistré à Tunis, le 26 mars 1958, déposé le 28 mars 1958 au Greffe du Tribunal Civil de Tunis, Monsieur Sydney Allal a vendu à Messieurs Béchir et Moktar ben Hadj Ahmed ben Hadj Mohamed El Arem son fonds de commerce d'alimentation en gros et demi-gros et détail, d'importation et d'exportation de textiles et articles ménagers à Tunis, 7, rue Léon-Roches, comprenant clientèle, achalandage, matériel, mobilier commercial, l'outillage et droit au bail.

Les oppositions seront reçues, s'il y a lieu, dans les vingt jours de la deuxième insertion, chez Maître Jules Assous, avocat, 16, rue de Rome, Tunis, sous peine de forclusion.

Pour extrait.

N° 6.

ETABLISSEMENTS
HENRIKSEN ET LARSEN — SFAX

Société anonyme

au capital de 38.400.000 francs

Messieurs les actionnaires des Etablissements Henriksen et Larsen sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 3 mai 1958, à dix-sept heures, au siège social, à Sfax, avec l'ordre du jour suivant :

1. — Rapport du Conseil d'Administration.
2. — Rapport du Commissaire aux Comptes.
3. — Approbation du bilan et des comptes, quitus aux Administrateurs, affectation des soldes.

4. — Renouvellement du Conseil d'Administration.
5. — Questions diverses.

Le Conseil d'Administration.

N° 7.

AVIS N° 19

Louanges à Dieu.

Salem ben Mohamed Djelil avise le public qu'il est propriétaire d'une parcelle de terrain contenant 37 pieds d'oliviers, sise sur la route de Gremda, au Henchir ben Hassine, et qui est limitée : à l'Est, par « Makhlouf Zeitoun », et au Nord et à l'Ouest, par « Trifa », et que le titre de propriété lui a été égaré et qu'il désire établir une copie des registres. Aussi quiconque a une prétention à faire valoir est invité à la présenter par devant le Tribunal de première instance de Sfax, dans un délai de soixante-dix jours de la date d'insertion du présent. Aucune opposition n'est recevable après délais. Etabli sur ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de première instance de Sfax, le 15 chaabane et 7 mars 1377-1958.

N° 8.

AVIS N° 20

Louanges à Dieu.

Mohamed et Hadj Ali, fils d'Abdellatif Elfekei, avisent le public qu'ils sont propriétaires d'une parcelle orientale comprenant trois magasins ouvrant à l'Est et un espace à leur Ouest, appartenant à la parcelle N° 4 bis de la division de la Région de Makrassy, limitée : au Sud, par Amor Cheikh Rouhou et consort; à l'Est et au Nord, par une rue, et que le titre de propriété leur a été égaré et qu'ils désirent extraire une copie des registres. Aussi quiconque ayant une prétention à faire valoir est invité à la présenter par devant le Tribunal de première instance de Sfax, dans un délai de soixante-dix jours de la date d'insertion du présent. Aucune opposition n'est recevable après délais. Etabli sur ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de première instance de Sfax, le 15 chaabane et 7 mars 1957-1377.

N° 9.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TUNIS

REGLEMENTS JUDICIAIRES ET FAILLITES

Extrait du Registre de Commerce et Publicités faites à « La Presse » et « Al Amal » du 29 mars 1958.

Jugements déclaratifs de faillite

En date du 25 mars 1958

Hadj Ali Sellami, 77, rue de Normandie, Tunis. Juge-Commissaire : M. Malki. Syndic : M. Dhaoui. C.P. 10 septembre 1957.

La Société Tunisienne d'Etirage, 44, avenue Habib Bourguiba, Tunis. M. Dève, juge-commissaire. M. Nicolas, syndic. C.P. 19 octobre 1957.

Louis Guirard, Café du Casino, avenue Habib Bourguiba, Tunis. Juge-Commissaire : M. Hamouda. Syndic : M. Callamand. C.P. 7 novembre 1956.

Jugement de résolution de concordat et de réouverture de règlement judiciaire

En date du 25 mars 1958

Constant Attard, rue d'Espagne, Tunis. Juge-Commissaire : M. Dève. Administrateur : M. Mariani.

Jugement d'homologation de concordat

En date du 22 mars 1958

R.J. Société Tunisienne du Bois : M. Mariani.

Jugement de clôture pour insuffisance d'actif

En date du 22 mars 1958

R.J. Guy Verron : M. Dhaoui.

N° 10.

SOCIETE D'ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET MINIERES

Société anonyme

au capital de 16.800.000 francs

Siège social : 26, rue d'Angleterre, TUNIS

Registre du Commerce : Tunis N° 405

Messieurs les actionnaires de la Société d'Entreprises Industrielles et Minières sont convoqués en assemblée générale ordinaire, pour le 17 avril 1958, à 10 heures, à Tunis, 26, rue d'Angleterre, dans les bureaux du siège social.

Ordre du jour

- 1° Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 1957;
- 2° Approbation des comptes et du bilan arrêtés au 31 décembre 1957; affectation du solde bénéficiaire; quitus au Conseil d'Administration;
- 3° Renouvellement des fonctions d'un Administrateur sortant;
- 4° Questions diverses.

Conformément à l'article 29 des statuts, l'assemblée générale ordinaire se compose de tous les actionnaires propriétaires d'au moins 20 actions. Toutefois, les propriétaires de moins de 20 actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par un actionnaire.

Le Conseil d'Administration.

N° 11.

SOCIETE D'ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET MINIERES

Société anonyme

au capital de 16.800.000 francs

Siège social : 26, rue d'Angleterre, TUNIS

Registre du Commerce : Tunis N° 405

Messieurs les actionnaires de la Société d'Entreprises Industrielles et Minières, Société anonyme au capital de 16.800.000 francs, dont le siège social est à Tunis, 26, rue d'Angleterre, sont convoqués en assemblée générale extraordinaire, pour le 17 avril 1958, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire, à Tunis, 26, rue d'Angleterre, dans les bureaux du siège social :

Ordre du jour

- 1° Répartition aux actionnaires d'une partie du portefeuille-titre de la Société;

- 2° Réduction du capital social;
- 3° Regroupement des actions;
- 4° Modification, en conséquence, des statuts;
- 5° Questions diverses.

L'assemblée générale extraordinaire se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d'actions dont ils sont propriétaires. Les titres au porteur doivent être déposés cinq jours au moins avant l'assemblée, au siège social de la Société, 26, rue d'Angleterre, à Tunis.

Les propriétaires d'actions nominatives doivent être inscrits sur le registre de la Société, cinq jours au moins avant la réunion.

Le texte des résolutions sera tenu à la disposition des actionnaires, au siège social, quinze jours avant la présente assemblée.

Le Conseil d'Administration.

N° 12.

CONVOCATION

Messieurs les Actionnaires de la Société Anonyme d'Exploitation Cinématographique, au capital de 600.000 francs, dont le siège social est à Tunis, 27, avenue de Paris, sont convoqués pour le 15 avril 1958, à 9 heures du matin, au siège social, en assemblée générale ordinaire annuelle à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1° Approbation du bilan de l'exercice 1957, décision à prendre pour la distribution des dividendes et quitus aux Administrateurs.
- 2° Election d'un administrateur aux termes de l'article 17 des statuts.
- 3° Election d'un Commissaire aux Comptes.
- 4° Autorisation aux Administrateurs conformément à la loi du 24 juillet 1867.

Le Conseil d'Administration.

N° 13.

CONSTITUTION DE SOCIETE

Aux termes d'un acte sous seing privé en date à Sousse du 14 mars 1958, enregistré le 14 mars 1958, volume 332, N° 660, il a été formé entre MM. Abdelkader ben Romdane, El Hédi Redjeb, Ali ben Guiga, Fradj Bessaad, Laroussi Abbassi et Mohammed Lamine, tous cultivateurs, demeurant à Hergla, Gouvernorat de Sousse, une société à responsabilité limitée ayant pour objet le transport des voyageurs et leurs bagages. La durée de la Société est de dix années à compter du 1^{er} avril 1958, pour finir le 31 mars 1968. Le siège social est à Hergla. La raison sociale est « La Gazelle ». La signature sociale appartient au gérant. Il ne peut en faire usage que pour les besoins de la société. Les associés font chacun apport à la société d'un capital en numéraires de 200.000 francs, soit un capital total de 1.200.000 francs.

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus, sans restriction.

Ceux originaux des statuts ont été déposés au Greffe du Tribunal de première instance de Sousse, le

Pour extrait :

Le Gérant.

N° 14.